

“**법과 원칙** 기반의 **업무 수행을 견인**하는 **공정하고 신뢰받는 감사**”

서울지역 파산재단 종합감사 결과 보고

2024. 3. .

감 사 실

 예금보험공사



목 차



I. 감사실시 개요 1

1. 감사배경 및 목적
2. 대상기관 및 감사범위
3. 감사기간 및 인원
4. 감사 중점사항

II. 감사대상기관 현황 2

III. 감사 결과 3

1. 총 평
2. 지적사항(요약)
3. 모범사례

IV. 지적사항에 대한 처분요구 10

<별 첨> 11

1. 조치요구서
2. 현지조치사항
3. 모범사례

I. 감사실시 개요

1 감사 목적

- '24년도 연간 자체 감사 계획에 따라 파산재단 △△저축은행의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항*의 재발여부 등을 확인

* '21.11월 파산재단 △△저축은행 종합감사를 실시하였으며, 대출채권 관리 및 일반 관리 등 총 15건에 대해 시정·주의 등 조치

2 감사대상 및 범위

- (대상기관) 파산재단 △△저축은행
- (감사범위) 직전 감사 종료일('21.11.12) 이후 현재까지 업무 전반

3 감사기간 및 인원

- (감사기간) '24.3.4(월) ~ 3.8(금), 5영업일
- (인원) 감사팀장 외 4명*

* 이경민 수석책임역, 김민영 차장, 강병태 선임검사역, 최진호 검사역

감사실 및 파산재단 간 사전·사후 간담회

- 사전 간담회[2.26(월)] : 감사절차 설명, 파산재단 현안 및 감사시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회[3. 8(금)] : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

4

감사 중점사항

- ☐ 파산재단의 대출채권 및 보유자산 관리 실태, 파산관재 업무관련 규정 준수 여부 및 업무처리의 효율성·투명성 등을 감사
- 발견재산에 대한 채권보전조치의 적정성 여부, 담보물건 처분 상황, 채무조정 적정성 및 소송관리 업무를 점검하고,
- － 횡령 등 금융사고 예방을 위한 예치금 관련 점검과 파산관재인(代) 등의 임직원행동강령 준수 여부 점검 병행

II. 감사대상기관 현황

☐ 일반현황

파산선고일	파산관재인(대리인)		보조인수
	성명	재임기간	

☐ 재무현황

('24.1.31. 기준, 단위 : 억원)

자산*	부채	자본
 		

* 대출채권은 대손충당금 차감 후 금액

Ⅲ. 감사 결과

1 총 평

□ 파산관재인(代) 및 파산재단 직원의 임직원행동강령* 위반 사례와
횡령 등 직무 관련 범죄사실은 발견되지 않음

* 제15조(알선·청탁 등의 금지), 제18조(예산의 목적외 사용 금지), 제24조(공용재산의
사적 사용·수익 금지), 제27조(금품등의 수수 금지), 제37조(정보유출 금지) 등

○ 다만, 건설기계 담보대출 채권관리 방안 마련 필요 등 채권관리,
소송관리, 채무조정 및 일반관리 등에서 발견된 일부 문제점에
대해서는 주의·권고·시정 등 조치 요구하고,

－ 재단의 보증채무자 파산 종결 과정에서 파산채권자 현황을
면밀히 검토하여 재단 채무자의 파산배당액에 대한 즉각적인
법적조치를 통한 채권 추가 회수 사례를 모범 사례로 발굴·전파

[표] 처분 요구사항(모범사례 포함) 총괄 현황

주의 (신분상 조치)	시정	권고	현지시정	모범사례	합계
7건(21명)	3건	1건	4건	1건	16건

가. 채권관리

□ 건설기계 담보대출 채권관리 방안 마련 필요 <권고>

- 재단은 다수의 건설기계 및 자동차 담보대출*에 대한 채권 보유 중

* '24.2월말 현재 총 채무자 26명, 담보자산 36대(건설기계 22대, 화물자동차 14대), 대출원리금 총 5,630백만원(원금 1,636백만원, 이자 3,994백만원)

- 위 대출 관련하여 현재까지 회수 금액은 9,343천원으로 미미하고, 부동산과 달리 자동차 등에 대한 강제집행에 중요한 담보자산 소재지 및 채무자 소재 파악 조차 원활하지 못한 실정
- 이에 회수 전문기관을 선정하여 회수 위임하거나 채무자(차량 담보 제공자) 금융자산 등에 대한 특별재산 조사 요청 등을 통한 금융 계좌 압류, 채무조정 협의 등 채권 회수 관리 대책 마련 필요

□ 법원 공탁금 회수 지연 <주의>

- 채권보전조치 시 법원에 납입한 담보공탁금은 본안 소를 제기 하여 집행권원을 확보한 이후 즉시 이를 회수하여야 하나,
- 채무관련인에 대한 법원 확정판결로 공탁사유가 소멸한 가압류 결정에 따른 담보 공탁금 18백만원 회수 지연(약 2년9개월)

□ 대출채권 연체이자 계산 부적정 <주의>

- 채무자에 대한 대여금 청구 소송이 법원 판결로 확정되면 해당 판결 내용에 따른 법정이율로 변경하여 대출원리금을 계산·관리하여야 하나,
 - － 확정 판결 이후에도 기존 약정이율로 약 3년간 계산한 대출원리금으로 관리하여 채무자로부터 민원 발생 야기

□ 담보부동산에 대한 화재보험 미가입 <현지시정>

- 대출 취급시 담보로 취득한 부동산에 대하여는 유효담보가 이내에 화재보험을 가입하여 관리하여야 하나, 채무자 ○○○ 등 2명에 대한 담보부동산에 대하여 화재보험 가입 누락

※ 감사기간 중 담보부동산에 대하여 화재보험 가입을 완료('24.03.06)

□ 채권압류 및 추심명령 결정채권 회수관리 불철저 <현지시정>

- '채권압류 및 추심명령' 결정 확정 건(6건)에 대한 추심금 지급 요청 문서 발송 후 결과를 확인하지 않았거나,
 - － '보장성보험으로 추심불가', '정상계약유지 중으로 추심불가' 확인 이후 상당기간 경과하였음에도 추심 가능상태로 변경될 가능성에 대비하여 추심금 지급 요청문서를 재발송하지 않음

※ 감사기간 중 제3채무자에게 추심금 지급 요청 문서 발송완료('24.03.04)

나. 소송관리

□ 사망자 등에 대한 불필요한 소 제기 <주의>

- 채무자 ◇◇◇ 등 12명의 시효연장 소송 제기시 채무자의 사망, 파산면책 여부 등을 확인하지 않고 소제기 하여 소송 진행 중 면책결정, 한정상속 등 사유로 원고 「취하」하여 사건 종결됨

□ 소멸시효 관리 불철저 <주의>

- 채무자 ▲▲▲ 등 2명에 대한 시효 연장 소송은 압류 등 사유로 소멸시효 중단되어 시효 완성일이 4년여 남아있었음에도 소제기하여 「실익 없음」으로 「각하」 종결

□ 소송비용 확정 결정 후 회수절차 미이행 <현지시정>

- 소송에서 승소한 경우 소송 비용에 대한 회수 실익을 검토한 후 「소송비용액 확정 결정」 신청을 하여야 하며 확정된 결정에 따라 상대방에게 신속하게 청구하여 회수하여야 하나,
 - － 소송 비용액 확정 결정을 받은 소송 당사자 ●●●●●(주)에 대하여 소송비용을 청구하여 회수하지 않고 있음

※ 감사기간 중 당사자 앞 소송비용 상환 독촉장 발송 완료('24.03.05)

다. 채무조정

□ 위탁채권 채무조정 업무 위임범위 지침 마련 필요 <시정>

- 신용정보사 위탁채권에 대한 채무조정 업무 관련하여 파산관재인 전결 범위내 채무조정은 신용정보사에 위임하여 업무처리를 하고 있음
- － 공사에서 하달한 지침*에 따라 신용정보사에 위임할 경우 사전에 위임범위 등에 대한 구체적 기준을 마련한 후 처리할 필요

* 파산관재인(代)이 신용정보사에 채무조정을 별도 위임할 경우 사전에 위임범위 등에 대한 구체적 기준 및 지침을 마련한 후 처리하도록 통보(회수기획부-2114, '23.11.23)

□ 독촉장 및 채무조정제도 안내문 개선 필요 <시정>

- 채무자 앞 대출금 상환 최고장 발송 시 채무조정에 대한 간단한 문구만 상환 최고장에 포함하였을 뿐 공사에서 통보한 채무조정 제도 안내문을 별도로 추가하여 첨부하지 않고 있음
- － 또한, 관련 지침에 따라 면책결정 등으로 채무 면제 확정 사실이 있을 경우 파산재단에 통보하도록 안내하는 문구를 대출금 상환 최고장에 적시할 필요

□ 채무조정 종결 채권에 대한 증빙서류 등록 불철저 <주의>

- 채무조정신청 등록시 회수지원시스템(CSI)에 채무조정신청서 및 상환약정서 등 관련 증빙서류를 첨부파일로 등록하여야 하나,
- － 파산재단은 ‘채무조정 감면액 상각포기 및 사후관리 보고’ 등 내부 품의문만 첨부한 채 필수 첨부서류 등록을 하지 않고 있음

라. 일반관리

□ 금융거래정보 제공 통지 비용 회계처리 미흡 <주의>

- 채무자 앞 금융거래정보 제공 통지 비용 발생 시 가계정(가지급금)으로 회계처리하고 우편수수료 수령시 가계정을 정리하여야 하나,
 - － 재단은 우편 발송 시점에 발생하는 우편수수료를 영업비용으로 인식하고 있으며, 이후 우편 통지 비용을 요청기관으로부터 수령하면서 해당 금액은 잡이익으로 처리하고 있음

□ 개인정보보호 업무 불철저 <주의>

- 소송 업무 등에 대한 위임 계약이 종료된 경우 파기확인서 등의 징구를 통해 개인정보가 파기되었는지 확인하여야 하나,
 - － 위임계약에 따른 소송 종결 시 개인정보 파기확인서를 수령하지 않고 있으며, 위탁업체별로 1년에 1회 수령하고 있음

□ 파산채권 미지급배당금에 대한 회계처리 미흡 <시정>

- 파산채권조사확정 재판 등 사유로 부채 계정인 ‘파산채권미지급배당금’으로 회계 처리한 임치배당금은 관련 소송이 종결되어 재단이 승소한 경우 해당 금액을 환입 회계처리 하여야 하나,
 - － 재단은 관련 소송 등이 승소 확정된 이후 현재(2년~3년 경과)까지 ‘파산채권미지급배당금’(466백만원)에 대해 환입 회계처리를 하지 않고 있음

□ 신용정보조회 기록부 관리 미흡 <현지시정>

- 신용정보 조회 업무 관련하여 재단에서 기록·관리하는 ‘신용정보 조회 관리기록부’에 채무자 ○○○○은 조회 사유를 기록하지 않았으며, 채무자 □□□에 대하여는 해지 일자를 오기입

※ 감사기간 중 신용정보조회 기록부 수정 완료('24.03.06)

3 모범사례(요약)

□ 채무자 파산채권 배당액 채권압류를 통한 추가 회수

- 재단은 '23.10월 보증채무자인 ■■■■(주)의 파산절차 종결에 따른 배당허가 통지문을 접수하고 배당금 수령을 위한 절차 진행
 - 재단은 채권자로서 배당금 회수에 그치지 않고 다수의 파산배당 채권자(총 359건)를 면밀히 확인하는 과정에서 재단의 채무자인 ‘☆☆☆☆(주)’이 파산채권자로 등재되어 있음을 확인
 - 이에 신속하게 ■■■■(주)를 제3채무자로 하여 배당금 지급청구 채권에 대하여 채권압류 및 추심명령 결정을 득한 후 추심금 지급 요청
 - ■■■■(주)는 압류 경합에 따른 공탁절차를 진행하였고 공탁금 220백만원 중 재단 채권액 비율대로 8백만원을 추가 회수('24.3.19)
- ⇒ 법인 파산 종결 과정에서 파산채권자로서의 파산배당액 회수 뿐만 아니라 파산채권자 현황을 면밀히 검토하여 재단 채무자의 파산 배당액에 대한 즉각적인 법적조치를 통해 채권 추가 회수

IV. 지적사항에 대한 처분 요구

□ 처분요구사항 일람표

(단위 : 명)

번호	제 목	처분 내역			조치 기한
		종류	금액	인원	
1	건설기계 담보대출 채권관리 방안 마련 필요	권고			2024.5.28.
2	법원 공탁금 회수 지연	주의		3	
3	대출채권 연체이자 계산 부적정	주의		2	
4	사망자 등에 대한 불필요한 소 제기	주의		3	
5	소멸시효 관리 불철저	주의		3	
6	위탁채권 채무조정 업무 위임범위 지침 마련 필요	시정			2024.5.28.
7	독촉장 및 채무조정제도 안내문 개선 필요	시정			2024.5.28.
8	채무조정 채권에 대한 증빙서류 등록 불철저	주의		4	
9	금융거래정보 제공 통지 비용 회계처리 미흡	주의		3	
10	개인정보보호 업무 불철저	주의		3	
11	파산채권 미지급배당금에 대한 회계처리 미흡	시정			2024.5.28.
합 계				21	

※ 지적사항 사후관리 전담자로 김민영 차장을 지정하여 처분요구 이행여부를 상시 모니터링 하고 처분요구 이행 진척도를 확인

□ 현지조치사항 일람표

(단위 : 만원, 명)

번호	제 목	조치 사항	금액	인원
1	담보부동산에 대한 화재보험 미가입	담보부동산 화재보험 가입 완료('24.03.06)		
2	채권압류 및 추심명령 결정 채권에 대한 회수관리 불철저	제3채무자에게 추심금지급 요청서 발송 완료('24.03.04)		
3	소송비용 확정 결정 후 회수 절차 미이행	소송비용액 상환 독촉장 발송 완료('24.03.05)	277	
4	신용정보조회 기록부 관리 미흡	신용정보조회 기록부 수정 완료('24.03.06)		
합 계			277	

예금보험공사 상임감사 권 고 요 구

번호	1			
제 목	건설기계 담보대출 채권관리 방안 마련 필요			
조치기관	파산재단 △△저축은행		관계부서	회수기획부

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다.

한편, 파산재단 △△저축은행은 파산 전 건설기계(중장비) 및 자동차를 담보로 하는 대출을 실시하여 '24.2월 현재 건설기계 관련 대출원리금 4,124백만원(차주 19명, 담보건설기계 22대), 자동차 관련 대출원리금 1,506백만원(차주 7명, 담보자동차 14대), 총 합계 대출원리금 5,630백만원(차주 26명, 담보 36대)을 건설기계 등 담보대출에 관한 채권관리의 대상으로 하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

자동차관리법에 따라 등록된 자동차와 건설기계관리법에 따라 등록된 건설기계는 민사집행법 제187조 및 제270조에 의한 강제집행 또는 경매의 대상이고, 자동차 등에 대한 강제집행은 집행관이 자동차를 인도받지 못하면 강제집행 절차가 취소(민사집행규칙 제116조)되는 등 자동차의 소재 파악이 필수적이라고 할 수 있으므로, 자동차

등에 대한 담보대출에 대하여는 회수관리에 더욱 특별한 주의와 노력이 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행의 건설기계 등 담보대출 관련 채권관리 및 회수 현황을 살펴보면 총 대출원리금 5,630,591천원 대비 회수액은 9,343천원으로 0.17%에 지나지 아니하고, 자동차에 대한 강제집행(건설기계도 자동차 강제집행 준용)은 자동차의 소재지를 파악하는 것이 가장 중요한 사항임에도 업무 형편 등 사유로 실질적인 활동이 없었으며, 채무자에 대한 소재 또한 원활히 파악하고 있는 못하는 등 현재까지 건설기계(자동차) 담보 대출에 대한 유효한 채권관리가 이루어지지 않았다고 보여지며, 담보 자산 19대(건설기계 16대, 자동차 3대)는 대출 이후 소유권까지 변동이 되었다.

건설기계 및 자동차 담보대출 관련 현황

(2024.2월 현재, 단위 : 명, 대, 천원)

구분 담보	차주 및 담보		원리금			재산조사		비고	
	대출차주	담보차량	원금	이자	합계	건수	회수액	파산면책 등	사망
건설기계*	19	22	1,208,743	2,915,948	4,124,691	부동산 5건 금융자산 25건 급여 11건	3,650 3,364	3	3
자동차**	7	14	427,724	1,078,176	1,505,900	부동산 3건 금융자산 9건 급여 3건	2,329	2	
계	26	36	1,636,467	3,994,124	5,630,591		9,343	5	3

* 재단 최초 설정 담보권(1순위) 유지중, 6대는 채무자 소유중이고 16대는 소유자 변동

** 원부 확인된 6대는 재단 최초 설정 담보권(1순위) 유지중, 원부 확인된 6대 중 3대 채무자 소유중, 3대는 소유자 변동

이에 건설기계 및 자동차 담보대출에 대해 채권회수 관리의 측면에서 특단의 회수대책이 필요해 보이는데, 회수 전문기관을 선정하여 회수 위임하거나 공사 앞 수시 특별재산조사(금융자산 등)를 요청하는 등의 채권 회수 관리 대책을 수립하는 것이 필요해 보인다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과에 대해 공감하였으며, 향후 효율적인 채권관리 방안에 대하여 면밀히 검토하여 대책을 수립하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 건설기계 및 자동차 담보대출에 대한 채권 회수를 위해 실효성 있는 대책을 마련하여 주시기 바랍니다.

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

민사집행법

제187조(자동차 등에 대한 강제집행) 자동차·건설기계·소형선박(「자동차 등 특정동산 저당법」 제3조제2호에 따른 소형선박을 말한다) 및 항공기(「자동차 등 특정동산 저당법」 제3조제4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다)에 대한 강제집행절차는 제2편제2장제2절부터 제4절까지의 규정에 준하여 대법원규칙으로 정한다.

제270조(자동차 등에 대한 경매) 자동차·건설기계·소형선박(「자동차 등 특정동산 저당법」 제3조제2호에 따른 소형선박을 말한다) 및 항공기(「자동차 등 특정동산 저당법」 제3조제4호에 따른 항공기 및 경량항공기를 말한다)를 목적으로 하는 담보권 실행을 위한 경매절차는 제264조부터 제269조까지, 제271조 및 제272조의 규정에 준하여 대법원규칙으로 정한다.

예금보험공사 상임감사 주 의 요 구

번호	2			
제 목	법원 공탁금 회수 지연			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제361조(파산관재인의 의무 등) 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 제4조(관재인등의 의무)에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「2019년 상반기 업무수행조사 관련 파산재단 업무 주의사항 안내」(회수총괄부-1641, 2019.8.23.) 및 「업무수행조사 주요 지적사례 및 관리요령 통보」(청산지원부-4329, 2007.7.20)에 따라 채권보전조치 시 법원에 납입한 담보공탁금은 집행권원 확보 등 공탁사유가 소멸한 경우 관할법원에 공탁금 반환신청을 하여 즉시 이를 회수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행은 채무관련인 ♠♠♠에 대하여 가압류결정에 따른 담보제공으로 18.5백만원을 공탁한 이후 본안 소를 제

기하여 집행권원(확정판결)을 확보(2019.10.11.)하였다면, 확정증명원 등 관련 서류로 담보 취소 및 권리행사 최고를 그 즉시 신청하여 공탁금을 회수하여야 하나, 담보 취소사유 발생 후 상당기간(2년9개월)이 경과하여 뒤늦게 공탁금을 회수한 사실이 있다.

공탁금 회수지연 내역

(단위 : 백만원)

관련인 (사건번호)	공탁일	공탁금	담보사유 소멸일	담보취소 신청일 (확정일)	회수일	비고
♠♠♠ 서울중앙 2019카단*****	2019.4.8	18,500	서울중앙 2017가합***** (본소) 서울중앙 2019가합***** (반소) 담보소멸일(2019.10.11.)	서울중앙 2022카담***** (접수)2022.7.21. (확정)2022.9.21	2022.9.29.	지연 2년 9개월

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과를 수용하면서, 향후 법원보관금 등 공탁금에 대하여 공탁사유가 소멸하게 되면, 공탁금 반환신청을 하여 즉시 회수하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후에 유사한 문제가 발생하지 않도록 법원보관금 등 공탁금 회수 관리 업무에 유의하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◇◇◇◇

직원 부장 ★★ ★

<관련 규정>

「2019년 상반기 업무수행조사 관련 파산재단 업무 주의사항 안내」 (회수총괄부-1641, 2019.8.23.)

□ 관리 요령

- 공탁금 관리대장을 작성·관리하고 주기적으로 점검(월별 교차점검)하여 공탁사유가 소멸한 공탁금을 조기 회수
- 가압류 부동산에 대한 경매개시 결정 이후 낙찰 통보 등을 받은 즉시 배당공탁금 회수하여야 함

업무수행조사 주요 지적사례 및 관리요령 통보(청산지원부-4329, '07.7.20)

□ 지적 사례

- 사례1 : 채권보전조치시 납부하는 담보공탁금은 집행권원 획득 후 관할법원에 공탁금 반환신청을 하여야 하나, 집행권원 획득 후에도 공탁금 반환신청을 하지 않음
- 사례2 : 가압류된 부동산과 관련하여 해방공탁금이 납부되었고 가압류집행취소결정이 내려졌음에도 동 공탁금을 추심하지 않음
- 사례3 : 가압류 부동산에 대하여 경매개시여부 등을 수시로 파악하여야 하나, 이를 방치하여 경매사건(타채권자의 신청에 의해 개시)의 배당공탁금을 장기간 미회수
- 사례4 : 소송(처분금지가처분 등)과 관련하여 재단이 납부한 공탁금은 본안소송 승소 등 공탁사유가 소멸하면 즉시 이를 회수하여야 하나 이를 확인하지 않아 자금 회수 지연

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	3		
제 목	대출채권 연체이자 계산 부적정		
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 선량한 관리자의 주의으로써 채권관리 업무 등을 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산재단의 연체채권에 적용하는 연체이율은 파산재단 보유 대출채권에 대한 금융위 개정고시 「연체이율 규정」을 적용하여 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령」에 따른 최고금리 이하로 적용하고 있으며, 그럼에도 불구하고 법원의 확정된 판결이 있는 경우 법원 판결 내용을 우선하여 적용하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행은 '19.8.23일 채무자 ☆☆☆과 관련한 대여금 청구사건(사건번호 2019가소 *****)에 대하여 법정이자 금리로 일부 승소한 사실이 있으며, 해당 판결에 따라 관련 채무액에 대한 연체이자를 약정이율에서 법정이율로 변경하여 대출채권을 관리하여야 한다. 그러나, 파산재단 △△저축은행은 법원 판결 이

후에도 해당 채무자의 대출원금 3,000,000원에 대한 연체이자율 변경을 지연하여, 기존 약정이율이 적용된 채무액 10,492,419원으로 관리하였다. 이에 따라 해당 채무액은 채무자가 민원을 제기한 '22.2.25일까지 변경이 지연되었으며, '22.2.25일 총 채무액을 4,624,182원으로 변경한 사실이 있다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사 결과를 수용하면서, 대출채권 관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 채권 관리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

직원 팀장 ○○○○

<관련 규정>

대부업등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 시행령

제15조(여신금융기관의 이자율의 제한) ① 여신금융기관은 연 100분의 27.9 이하의 범위에서 대통령령으로 정하는 율을 초과하여 대부금에 대한 이자를 받을 수 없다.

② 제1항에 따른 이자율을 산정할 때에는 제8조제2항을 준용한다.

③ 여신금융기관은 대부자금의 조달비용, 연체금의 관리비용, 연체금액, 연체기간, 금융업의 특성 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 율을 초과하여 대부금에 대한 연체이자를 받을 수 없다.

④ 금융위원회는 제1항 및 제3항을 위반하여 이자 및 연체이자를 받는 여신금융기관에 대하여 그 시정을 명할 수 있다.

⑤ 여신금융기관이 제1항 및 제3항에 따른 기준을 초과하여 이자 또는 연체이자를 받은 경우 그 이자계약의 효력 등에 관하여는 제8조제4항부터 제6항까지의 규정을 준용한다

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	4			
제 목	사망자 등에 대한 불필요한 소 제기			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 소송 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

「파산재단 관리 유의사항 (’21.3.8. 회수총괄부-347)」에 의하면 대출채권에 대한 소멸 시효 연장시 실익유무를 판단하여 시효 중단조치를 취하여야 하며, 실익이 없는 경우에는 규정에 따라 내부품의 또는 공사 승인 후 상각 하여야 한다. 이에 파산재단에서 기 확정된 소송의 시효 연장을 위한 소제기 시 신용정보 통합조회를 통한 피고(채무자)의 사망, 파산면책, 공공정보 등록 여부 등을 확인하는 등 소송 실익을 충분히 검토한 후 소송을 제기하여 불필요한 소송이 제기되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행에서 '22.01.11.부터 '23.07.07. 사이에
 ◇◇◇ 등 12명의 「대여금 청구의 소」 제기시 채무자의 사망,
 파산 면책 등을 확인하지 않고 소제기 하여 소송 진행 중 면책결
 정, 한정 상속 등을 사유로 「실익 없음」으로 「취하」 한 사실이 있다.

소제기 후 취하 내역

(단위 : 원)

	채무자 (피고)	소송사건번호	사건명	소제기일	청구금액	소취하 (각하)	비 고
1	◇◇◇	서울 중양 2022가소 1036276	대여금	'22.01.11	2,327,925	'22.03.11	'17.03.05. 채무자 사망
2	☆☆☆	서울 중양 2022가소 1038098	대여금	'22.01.11	4,702,678	'22.04.08	'17.02.15. 채무자 사망
3	△△△ 외1	서울 중양 2022가소 1599852	대여금	'22.05.24	1,496,014	'22.07.09	'13.03.22. 채무자 사망
4	◇◇◇ 외3	서울 중양 2022가소 1789808	대여금	'22.07.08	2,376,904	'22.09.14	'13.09.26. 채무자 사망
5	●●● 외1	서울 중양 2022가소 1789792	대여금	'22.07.08	3,898,041	'22.10.12	'13.05.13. 채무자 사망
6	◎◎◎ 외2	서울 중양 2022가소 1808914	대여금	'22.07.13	129,215	'22.08.23	'17.07.27. 채무자 사망
7	□□□	서울 중양 2022가소 1909602	대여금	'22.08.02	1,862,203	'22.09.20	'15.11.25. 파산면책
8	●●●	서울 중양 2023가소 1176744	대여금	'23.02.17	3,661,963	'23.06.27	'22.01.12. 파산면책
9	●●● 외5	서울 중양 2023가소 1533910	대여금	'23.05.04	3,466,539	'23.09.14	'14.04.03. 채무자사망
10	♣♣♣	서울 중양 서2023가 소153923 9	대여금	'23.05.04	3,056,741	'23.12.28	'17.05.26. 파산면책
11	♠♠♠ 외1	서울 중양 2023가소 1692239	대여금	'23.06.09	1,122,102	'23.08.22	'15.01.04. 채무자사망
12	◆◆◆	서울 중양 2023가소 1811634	대여금	'23.07.07	3,525,954	'24.01.24	'22.03.07 파산폐지
					14,930,777		

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과를 수용하면서, 향후 기 확정된 소송의 시효연장을 위한 소제기 시 신용정보 통합조회를 통한 피고(채무자)의 사망, 파산면책, 공공정보 등록 여부 등을 확인하는 등 소송 실익을 충분히 검토한 후 소송을 제기하여 불필요한 소송이 제기되지 않도록 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후에 유사한 문제가 발생하지 않도록 소 제기 업무에 유의하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◆◆◆◆

직원 부장 ♥♥♥♥

<관련 규정>

파산재단 관리 유의사항 ('21.3.8, 회수총괄부-347)

○ 시효관리철저

- 대출채권(특수채권포함)에 대한 소멸 시효 연장시 실익유무를 판단하여 시효 중단조치를 취하여야 하며, 실익이 없는 경우에는 규정에 따라 내부품의 또는 공사 승인 후 상각

○ 소송제기

- 소 제기전 3개월전 안내장 발송 필수
- 소 제기전 반드시 채무자 신용정보통합정보 조회하여 사망자, 파산면책자, 개인회생면책자등 확인하여 불필요한 남소 금지

가족관계의등록에 관한 법률

제14조(증명서의 교부 등) ① 생략

1. 생략
2. 소송·비송·민사집행의 각 절차에서 필요한 경우

가족관계의등록에 관한 규칙

제19조(등록사항별 증명서 교부 등) ① 생략

② 법 제14조 제1항 제4호의 "정당한 이해관계 있는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

2. 채권·채무의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서의 교부가 필요한 사람

③ 생략

2. 법 제14조 제1항 제2호의 경우에는 법원의 보정명령서, 재판서, 촉탁서 등 이를 소명하는 자료

대법원행정업무시스템 개선

○ '16.09.01.부터 채무상속승계집행문 발급시스템 개선 시행중임

채무자가 사망한 경우 채권자가 그 상속인을 상대로 승계집행문 부여신청을 할 때 법원이 자체적으로 상속인의 상속포기 나 한정상속 유무를 확인하여 승계집행문의 발급을 거절하거나 제한된 승계집행문 부여토록 개선 시행되고 있음

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	5			
제 목	소멸시효 관리 불철저			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 소송 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

「파산재단 관리 유의사항 ('21.3.8. 회수총괄부-347)」에 의하면 대출채권에 대한 소멸 시효 연장시 실익유무를 판단하여 시효 중단조치를 취하여야 하며, 소멸시효 중단 사유 존재 여부를 충분히 검토하여 불필요한 소송이 제기되지 않도록 주의하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행에서는 민법 제168조(소멸시효의 중단사유)로 인하여 「소멸시효 중단」되어 시급한 소 제기의 필요성이 없었음에도(하급심 판례는 소멸시효 완성일 6개월 이내로 인정) 적절한 검토 없이 ▲▲▲ 등 2건에 대하여 소제기 하여 「소제기의 실익 없음」을 이유로 「각하」된 사실이 있다.

소제기 후 각하 판결 내역

(단위 : 원)

	채무자 (과고)	소송사건번호	사건명	소제기일	청구금액	각하판결	비 고
1	▲▲▲▲	서울 중앙 지법 2022가소** *****	대여금	'22.06.16	2,876,530	'22.11.03	소멸시효 완성일 '26.01.26.
2	□□□□	서울 중앙 지법 2020가소** *****	대여금	'22.08.11	2,316,060	'22.10.12	소멸시효 완성일 '26.11.07

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사 결과를 수용하면서, 향후 시효연장을 위한 소 제기시 소멸시효 중단 사유 존재 여부 등을 충분히 검토한 후 소송을 제기하여 불필요한 소송이 제기되지 않도록 업무를 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후에 유사한 문제가 발생하지 않도록 소멸시효 관리 등 관련 소송 업무에 유의하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◆◆◆◆

직원 부장 ♥♥♥♥

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산재단 관리 유의사항 ('21.3.8,회수총괄부-347)

○ 시효관리철저

- 대출채권(특수채권포함)에 대한 소멸 시효 연장시 실익유무를 판단하여 시효 중단조치를 취하여야 하며, 실익이 없는 경우에는 규정에 따라 내부품의 또는 공사 승인 후 상각

○ 소송제기

- 소 제기전 3개월전 안내장 발송 필수
- 소 제기전 반드시 채무자 신용정보통합정보 조회하여 사망자, 파산면책자, 개인회생면책자등 확인하여 불필요한 남소 금지

민 법

제168조(소멸시효의 중단사유) 소멸시효는 다음 각호의 사유로 인하여 중단된다.

1. 청구
2. 압류 또는 가압류, 가처분
3. 승인

예금보험공사 상임감사 시 정 요 구

번호	6			
제 목	위탁채권 채무조정 업무 위임범위 지침 마련 필요			
조치기관	파산재단 △△저축은행		관계부서	회수기획부

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 장기 연체 채무자의 경제적 재기 지원 및 채권의 조기 회수 등을 위하여 정상적으로 채무변제가 어려운 채무자를 대상으로 채무 일부를 상환 받고 잔여 채무를 감면해주는 채무조정 업무를 수행하고 있다. 「파산재단 채무자 채무조정기준」에 의하면 채무자 당 채무감면액 기준 2억원을 초과하는 경우 공사에 승인을 받아야 하고, 2억원 이하 채무조정은 파산관재인(代)의 전결로 채무조정에 대한 의사결정을 할 수 있도록 하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

△△저축은행 파산재단은 소액채권, 매입NPL채권 등에 대해서는 채권 관리 효율성 등을 위해 파산재단에서 직접 관리하지 않고 〇〇〇〇〇〇(주)와 「채권관리 및 추심위임 계약('22.7.1)」을 통해 위탁 관리하고 있는데, 공사 회수기획부 「파산재단의 신용정보사 위탁채권 채무조정 관련 지침 통보(회수기획부-2114, 23.11.23)」에 의하면, 파산재단 신용정보사 위탁채권 채무조정 업무 시 원칙적으로 파산관재인(代)의 사전 승인을 얻어 처리하되, 신용정보사에 별도 위임한 경우에는 달리 정할 수 있도록 규정하고 있는바, 파산관재인(代)이 신용정보사에 채무조정을 별도 위임할 경우

파산재단별 보유채권의 성격 및 규모 등 특수성을 감안하여 사전에 위임범위 등에 대한 구체적 기준 및 지침을 마련한 후 처리하도록 하였다.

다. 감사결과 확인된 문제점

△△저축은행 파산재단은 ○○○○○○○(주)에서 관리하고 있는 위탁채권에 대한 파산관재인(代) 전결 범위 내 채무조정인 경우 “채무조정 결과보고서”를 신용정보사로부터 통보 받는 사후 보고 형태의 업무 처리를 하고 있음에도 위 지침 통보 이후 현재까지 ○○○○○○○(주)에서 관리하고 있는 위탁채권에 대한 채무조정 의사결정 관련하여 신용정보사가 처리할 수 있는 위임범위 등에 대한 구체적 기준 및 지침을 마련하지 않은 사실이 있다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 채권관리 및 추심위임 계약서에 따라 파산관재인(代) 전결 범위내 채무조정을 수임인에게 위임하여 처리한다고 의견을 제시하였으나, 계약서 상 수임인에게 별도 위임한 사항이 명확히 존재 하지 않으므로 공사 회수기획부에서는 위임범위 등에 대한 구체적 기준 및 지침을 마련하도록 통보하였으며, 이에 따라 파산관재인(代)은 지침 마련 등을 통해 위임범위를 명확히 할 필요가 있다고 판단된다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 신용정보사에 위탁된 채권 관련하여 채무조정에 대한 의사결정을 신용정보사에 위임할 경우 위임 범위에 대한 구체적 지침을 별도로 마련하신 후 관련 업무를 처리하시기 바랍니다.

<관련 규정>

파산재단의 신용정보사 위탁채권 채무조정 관련 지침 통보
(회수기획부-2114, 2023.11.23)

2. 현행 「채권관리 및 추심 위임계약서」는 파산재단 신용정보사 위탁채권의 채무조정 업무 시, 원칙적으로 파산관재인인의 사전 승인을 얻어 처리하되, 신용정보사에 별도 위임한 경우에는 달리 정할 수 있도록 규정하고 있습니다.
3. 이와 관련하여 파산관재인(代)이 신용정보사에 채무조정을 별도 위임할 경우, 파산재단별 보유채권의 성격 및 규모 등 특수성을 감안하여 사전에 위임범위 등에 대한 구체적 기준 및 지침을 마련한 후 이에 따라 처리하시기 바랍니다.

채권 관리 및 추심 위임 계약서 (22.7.1)

제16조(사전동의사항) ① “수임인”이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하고자 할 때에는 “위임인”의 사전동의를 얻어야 한다.

1. 채무 감면(원리금 또는 금리의 감면)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 “위임인”이 업무의 효율화를 위하여 “수임인”에게 별도 위임한 경우에는 그에 따른다.

1. 예금보험공사 “파산재단 채무자 채무조정기준”에서의 파산관재인 대리인 전결권 범위 내에서의 채무조정

예금보험공사 상임감사 시 정 요 구

번호	7			
제 목	독촉장 및 채무조정제도 안내문 개선 필요			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 정상적으로 채무변제가 어려운 채무자를 대상으로 채무 일부를 상환 받고 잔여 채무를 감면해주는 채무조정 업무를 수행하고 있으며, 채무조정 활성화 등을 위해 연체 채무자 대상으로 채무조정 제도 안내를 하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「파산재단 관리 유의사항(회수총괄부-347, '21.3.8)」에 따라 매반기 1회 이상 채무관련인에게 채무상환 독촉장을 발송하여야 하며, 독촉장에는 파산, 회생 등으로 채무가 면제 확정된 사실이 있는 경우 파산재단에 통지하도록 하는 문구를 포함하여야 하며, 또한, 「채무조정제도 안내문 배포 및 연체채무자 앞 발송 요청(2015. 8.4. 채권관리부-733)」에 따라 채무상환 독촉장 발송 시 채무조정 제도 안내문을 독촉장과 별도로 추가하여 첨부하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

△△저축은행 파산재단은 연체 채무자를 대상으로 대출금 상환 최고장을 발송하면서 채무조정에 대한 간단한 문구만 상환 최고장에

포함하였을 뿐 공사 채무조정 관련 부서에서 통보한 채무조정제도 안내문을 별도로 추가하여 첨부하지 않고 있으며, 또한, 파산 등으로 채무가 면제 확정된 사실이 있을 경우 파산재단에 통보하도록 안내하는 문구를 대출금 상환 최고장에 적시하지 않은 사실이 있다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사 결과에 대해 공감하였으며, 향후 대출금 상환 독촉장 문구 보완하고, 채무상환 독촉장과 별도로 채무조정제도 안내문을 송부하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 대출금 상환 독촉장 문구를 관련 지침에 따라 개선하여 주시고, 향후 연체 채무자 대상 상환 독촉장 우편물 발송 시 채무조정제도 안내문을 추가하여 주시기 바랍니다.

<관련 규정>

채무조정제도 안내문 배포 및 연체채무자 앞 발송 요청 (채권관리부-733, 2015.8.4)

□ 채무조정 활성화의 일환으로 채무조정제도 안내문을 배포하며, 향후 연체채무자에게 ‘대출상환독촉안내문’ 발송 시 동 안내문을 첨부하여 발송할 것을 요청

※ 그간의 제도개선 사항 등을 반영한 채무조정 안내문을 다음 페이지와 같으며, 동 안내문을 대출상환 안내문 발송시 첨부하여 지속적으로 발송 요청

파산재단 관리 유의 사항 (회수총괄부-347, 2021.3.8.)

4. 소송 및 시효관리

○ 대출상환독촉장 발송 및 주소보정

- 대출금 회수 및 사고예방을 위한 조치로 채무잔액을 차주 및 보증인에게 통보하여 상황을 최고
- 채무자들에게 채무상환독촉장 발송시 「파산, 회생 등으로 채무가 면제 확정된 사실이 있을 경우 파산재단에 통지」 해 줄 것을 안내하는 문자를 추가
- 반송된 채무관련자에 대하여는 주소보정을 실시한 후 재발송 및 관련 내부 자료를 수정(매반기 1회 이상)

채무조정 안내

본 안내장 수령이전 이미 채무조정을 받아 납부(완제)하였거나 분할 상환중에 있다면 본 안내장은 폐기하여 주시기 바랍니다.

정상적인 채무변제가 어려운 채무자에게 경제적 재기 기회를 제공하고자 아래와 같이 채무조정 제도를 운영하고 있으니 적극 활용하시기 바랍니다.

- 아 래 -

□ (대상) 채무자 본인 또는 연대보증인

□ 원리금감면

	원금	이자
일반채무자 감면율	최대 70%까지	최대 전액 면제 가능
사회소외계층* 감면율	최대 90%까지	최대 전액 면제 가능

* 사회소외계층 : 기초생활수급자, 장애인, 고령자 등

※ 단, 귀하의 재산상태 및 소득수준 등에 따라 채무감면율이 달라질 수 있음

- 채무자 본인 또는 연대보증인이 채무조정 이후 채무금액을 일시에 상환하지 못할 경우 **최장 10년 동안 분할 상환이 가능함**
- 연대보증인의 경우 채무자 본인과 달리 별도 감면방법을 적용하여 **채무부담을 완화**

□ (신청·상담) 채무조정을 희망하실 경우에는 **담당자(☎ 00 - 000 - 0000)에게 문의**하여 주시기 바랍니다. 귀하의 제반 상황에 맞는 채무조정을 상세히 안내해 드리겠습니다.

※ 자사 이외의 여타 금융회사 채무를 보유하고 있는 경우 신용회복위원회(1600-5500)에서 제공하는 채무조정제도를 이용하실 수 있습니다.

2000년 월 일

채무자 (주)○○저축은행
파산관재인 예 금 보 험 공 사

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	8		
제 목	채무조정 채권에 대한 증빙서류 등록 불철저		
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 장기 연체채권의 조기 회수 및 채무자의 경제적 재기 지원을 위하여 정상적으로 채무상환이 어려운 채무자에 대하여 「파산재단 채무자 채무조정기준」 등에 따라 채무조정 업무를 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 채무조정 업무를 수행하면서 채무조정 신청 채권을 회수지원시스템(CSI)에 등록할 때에는 채무조정 신청 및 동의서, 채무조정에 따른 대출금 상환약정서 등 채무자로부터 징구한 서류를 필수적으로 등록하여야 하고, 파산관재인(代) 전결 건의 경우에도 반드시 첨부파일을 등록하여야 하며, 업무수행조사 시 동 등록 내용을 확인한다는 내용을 문서(채권관리부-51, '19.1.31)로 통보한 바 있다.

주요 유형별 필수 징구서류

- [모든 신청자] 별지서식 1~2호 ※ 신청자 자필 기재 부분 빠짐없이 징구
- [개인채무자] 건강보험자격득실확인원 징구
- [분할상환] 별지서식 2호의 별첨(분할상환계획서) 징구
- [이자율조정 특례적용] 국세청 발급 소득금액증명 징구
- [급여소득자] 국세청 발급 소득금액증명 징구

다. 감사결과 확인된 문제점

△△저축은행 파산재단은 일반여신을 제외한 소액여신에 대한 채무조정신청 등록 대상 채권 전부에 대하여 첨부서류 일체를 등록하지 않고 있으며, 단순히 “위임채권 채무조정 감면액 상각·포기(특수채권 편입) 및 사후관리 보고”(내부품의문) 또는 “채무조정 분할상환 이행 현황(최초1회), [위임채권(●●●●●●) 채무조정 분납현황]” 각 1쪽 만 첨부한 채 필수 첨부서류 일체의 등록을 누락한 사실이 있다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과를 수용하면서, 향후 채무자 채무조정 신청 채권에 대하여 유형별 필수 청구서류 등 일체의 서류를 철저히 등록하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후에 유사한 문제가 발생하지 않도록 채무조정 신청 채권에 대한 증빙서류를 회수지원시스템(CSI)에 철저히 등록하는 등 관련 업무 수행에 유의하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◆◆◆

직원 부장 ◆◆◆

직원 팀장 ▷▷▷

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

채무조정업무 관련 유의사항 안내(채권관리부-51, 2019.1.31.)

채무조정신청 등록시 회수지원시스템(CSI)에 채무조정신청서 및 관련된 모든 증빙서류를 첨부파일로 등록

- 공사 승인 건 뿐만 아니라 파산재단 전결 건도 첨부파일로 반드시 등록

※ 등록절차는 「파산재단 채무조정 업무매뉴얼('18.7월)」 참고

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	9		
제 목	금융거래정보 제공 통지 비용 회계처리 미흡		
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 파산한 금융회사의 잔여자산 매각 및 회수를 위하여 금융거래정보를 인계받아 보유하고 있으며, 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따라 금융거래정보의 관리·제공 업무 등을 수행하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산관재인(代)은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조의2(거래정보등의 제공사실의 통보)에 따라 금융거래정보의 제공자는 금융거래정보를 제공한 경우 10일 이내 제공한 정보의 주요 내용, 사용 목적, 제공 받은 자 등을 명의인에게 통보하고 있다. 이와 관련하여 발생한 통보 비용은 「상호저축은행업 감독규정」 및 「상호저축은행업 감독업무 시행세칙」에 따라 정당한 회계처리를 해야 하며, 「기업회계기준서」 제1115호(수익기준서)에 따르면 수익과 비용은 그 발생 원천에 따라 명확하게 분류하고, 각 수익 항목과 이에 관련되는 비용항목으로 대응표시 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행은 국세청 등으로부터 금융거래정보를 요청받는 경우 관련 법령에 따라 명의인에게 금융거래정보 제공 사실을 우편으로 통지하고 있으며, 해당 우편비용은 관련기관으로부터 실비로 수령 받고 있다. 이와 관련한 우편수수료는 요청 기관으로부터 일시적으로 수령하여 대납하는 비용으로 우편 비용 발생 시 가계정으로 회계처리하고, 우편수수료 수령시 가계정을 정리하여야 한다. 그러나, 파산재단 △△저축은행은 우편 통보비용을 요청기관으로부터 수수하면서 해당 금액을 잡이익으로 처리하고 있으며, 우편 발송 시점에 발생하는 우편수수료를 △△저축은행의 영업비용으로 인식하고 있다.

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과를 수용하면서, 향후 우편비용과 관련한 회계처리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 우편 통보 비용과 관련한 회계처리의 정확성을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◆◆◆

직원 부장 ☆☆☆

<관련 규정>

금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률

제4조의2(거래정보등의 제공사실의 통보) ① 금융회사등은 명의인의 서면상의 동의를 받아 거래정보등을 제공한 경우나 제4조제1항제1호·제2호(조세에 관한 법률에 따라 제출 의무가 있는 과세자료 등의 경우는 제외한다)·제3호 및 제8호에 따라 거래정보등을 제공한 경우에는 제공한 날(제2항 또는 제3항에 따라 통보를 유예한 경우에는 통보유예기간이 끝난 날)부터 10일 이내에 제공한 거래정보등의 주요 내용, 사용 목적, 제공받은 자 및 제공일 등을 명의인에게 서면으로 통보하여야 한다.

② 금융회사등은 통보 대상 거래정보등의 요구자로부터 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 통보의 유예를 서면으로 요청받은 경우에는 제1항에도 불구하고 유예요청기간(제2호 또는 제3호의 사유로 요청을 받은 경우로서 그 유예요청기간이 6개월 이상인 경우에는 6개월) 동안 통보를 유예하여야 한다.

상호저축은행업 감독규정

제37조(회계기준 등) ① 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률시행령」 제6조제1항에 해당하는 상호저축은행은 회계처리 및 재무제표 작성에 있어서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제5조제1항제1호에 따른 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준(이하 "한국채택국제회계기준"이라 한다)에 따라 적정하게 표시하여야 한다.

상호저축은행업 감독업무 시행세칙

제34조(회계처리 세부 기준 등) ① 감독규정 제37조제2항의 규정에 의한 회계처리의 세부기준은 별표 4 및 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」에 따른다. <개정 2006. 8. 31., 2011. 8. 24., 2016. 4. 8.>

② 상호저축은행의 회계처리의 표준화 등을 위하여 중앙회회장은 「한국채택국제회계기준」과 「일반기업회계기준」 및 감독규정과 이 세칙이 정하는 바에 따라 상호저축은행의 회계처리에 대한 업무지도를 할 수 있다.

예금보험공사 상임감사

주 의 요 구

번호	10		
제 목	개인정보보호 업무 불철저		
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부
1. 내 용 가. 업무 개요 파산관재인(代)은 「개인정보 보호법」 등에 따라 채무자 등의 개인 정보 처리업무를 수행하고 있다. 나. 관련규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 소송 업무 등에 대한 위탁이 종료된 경우, 개인정보보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) 제4항과 제7항, 동 법 제21조(개인정보의 파기) 및 개인정보보호 업무 수행을 위한 파산재단 업무 방법서 ‘개인정보 파기 절차-파기업무 위탁시 유의사항’에 따라 위탁업무 종결 시 파기확인서, 근거자료 등의 징구를 통해 위탁한 개인정보가 파기되었는지 확인하여야 한다. 다. 감사결과 확인된 문제점 파산재단 △△저축은행은 감사 대상 기간 중 위임계약에 따른 지급명령 소송 종결 시 개인정보 파기확인서를 수령하지 않았으며 위탁업체별로 1년에 1회 수령한 사실이 있다.			

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사 결과를 수용하면서, 향후에는 월별 1회 이상 소송 종결·취하 등의 현황을 파악하여 개인정보 위탁업무가 종결된 법무법인으로부터 개인정보 파기 확인서를 징구하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 향후 유사한 문제가 발생하지 않도록 개인정보 처리 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【관련자】 前 파산관재인(代) ○○○○

現 파산관재인(代) ◆◆◆

직원 부장 ◆◆◆

<관련 규정>

개인정보 보호법

제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 3. 14.>

② 개인정보처리자가 제1항에 따라 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

③ 개인정보처리자가 제1항 단서에 따라 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

④ 개인정보의 파기방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한) ① 개인정보처리자가 제3자에게 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
3. 그 밖에 개인정보의 안전한 관리를 위하여 대통령령으로 정한 사항

② 제1항에 따라 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 개인정보처리자(이하 “위탁자”라 한다)는 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자로부터 위탁받은 업무를 다시 위탁받은 제3자를 포함하며, 이하 “수탁자”라 한다)를 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 대통령령으로 정하는 방법에 따라 공개하여야 한다.

③ 위탁자가 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 정보주체에게 알려야 한다. 위탁하는 업무의 내용이나 수탁자가 변경된 경우에도 또한 같다.

④ 위탁자는 업무 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

⑤ 수탁자는 개인정보처리자로부터 위탁받은 해당 업무 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

⑥ 수탁자는 위탁받은 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우에는 위탁자의 동의를 받아야 한다.

⑦ 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 이 법을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자를 개인정보처리자의 소속 직원으로 본다.

예금보험공사 상임감사 시 정 요 구

번호	11			
제 목	파산채권 미지급배당금에 대한 회계처리 미흡			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	

1. 내 용

가. 업무 개요

파산관재인(代)은 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 등에 따라 자산 환가 등을 통해 파산채권자에게 배분하는 파산채권 배당 업무를 수행하고 있으며, 동 법 제519조에 해당하는 채권에 대해서는 배당액을 파산채권자에게 배당하지 않고 임치하고 있다.

나. 관련규정 및 판단기준

파산재단 △△저축은행은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제 519조에 따라 파산관재인(代)이나 파산채권자가 파산채권의 시부인과 관련하여 채권조사확정재판 또는 이의의 소를 제기하여 확정되지 아니한 경우에는 배당액을 파산채권자에게 배당하지 않고 임치하고 있으며 임치배당금은 계정 과목 구분 상 부채 계정인 ‘파산채권미지급배당금’ 으로 회계처리하고 있는데, 관련 소송이 종결되어 파산재단이 승소하였다면 임치배당금 해당 금액은 환입 회계처리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

파산재단 △△저축은행은 2024.2.26. 현재 대차대조표 상 ‘파산채권 미지급배당금’이 2,873,466,755원으로, 그 내역은 현금미지급배당금과

임치배당금의 합계액이다. 임치배당금은 파산채권 시부인을 다투는 조사확정재판 등의 미확정으로 임치된 배당금인데, 아래 표와 같이 파산채권자에 대한 소송 등이 제6회 배당(2021.4.30.) 이후 종결되었다면, 임치배당하였던 파산채권미지급배당금(466,335,169)을 환입하여야 하나, 관련 소송 등이 확정된 이후 2년~3년이 경과한 감사일 현재까지 파산채권미지급배당금 환입을 실시하지 않은 사실이 있다.

파산채권자의 임치배당금 환입 미실시 현황

(단위 : 원)

채권자	파산채권	(임치,미지급)배당금	비고
□□□□□□	21,839,872	18,828,289	서울회생2018하확○○○ → 2022.7.14. 재단승소
◆◆◆	9,910,489	8,213,874	보험금지급완료
○○○	50,000,000	41,440,333	→2021.11.2.
◇◇◇	150,000,000	122,850,143	서울회생2019하확○○호 →2022.7.14. 화해권고
△△△ 등 6명	318,989,139	275,002,530	서울회생2016하확○○○호 →2022.6.10. 재단승소
계		466,335,169	(파산채권미지급배당금)

라. 관련부서(파산재단) 의견 및 검토결과

파산재단 △△저축은행은 본 감사결과를 수용하면서, 향후 배당액을 임치한 파산채권미지급배당금에 대하여 조사확정재판 등 관련 소송이 종결된 경우 그 즉시 파산채권미지급배당금을 환입하겠다는 의견을 제시하였다.

2. 조치할 사항

파산관재인(代)은 채권조사확정재판 등 관련 소송에서 승소하여 파산채권미지급배당금으로 계상할 사유가 종료된 상기 해당 금액을 환입 회계처리하여 주시기 바랍니다.

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제519조(배당액의 임치) 파산관재인은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 채권에 대한 배당액을 임치하여야 한다.

1. 제462조 내지 제464조 또는 제466조의 규정에 의하여 이의가 있는 채권에 관하여 채권조사확정재판의 신청, 소의 제기 또는 소송의 수계가 있는 경우
2. 배당률의 통지를 발송하기 전에 행정심판 또는 소송 그 밖의 불복절차가 종결되지 아니한 채권
3. 제512조제2항의 규정에 의하여 별제권자가 소명한 채권액
4. 정지조건부채권과 장래의 청구권
5. 제516조의 규정에 의하여 담보를 제공하지 아니한 해제조건부채권

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	조치기관
1	담보부동산 에 대한 화재보험 미가입 * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무 개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의으로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다. 나. 관련규정 및 판단기준 「파산재단 관리 유의사항('21.3.8 회수총괄부-347)」에 따르면 담보로 취득한 부동산 중 화재로 소실의 대상이 되는 물건에 대하여는 유효담보가 이내에 화재보험을 가입하여 관리 하여야 한다. 담보부동산의 화재보험 가입여부를 확인하여 질권 설정 하거나, 중복 가입 등 불필요한 경우를 제외 하고는 △△저축은행 파산재단을 질권 권리자로 하여 화재보험을 가입하여야 한다.	파산재단 △△ 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																		
		다. 감사결과 확인된 문제점 파산재단 △△저축은행은 채무자 ○○○, ●○○● 등 2명의 담보부동산에 대하여 아래 표와 같이 화재보험 가입을 누락한 사실이 있다. 담보부동산 화재보험 미가입 내역 (단위 :백만원) <table><tr><th></th><th>차주</th><th>대출일자</th><th>대출잔액</th><th>소유자</th><th>담보소재지</th></tr><tr><td>1</td><td>○○○</td><td>'12.11.15.</td><td>125</td><td>●●●</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>●○○●</td><td>'11.10.27.</td><td>189.5</td><td>☞☞☞</td><td></td></tr></table> 2. 조치할 사항 감사기간 중 화재보험 가입 완료('24.03.06)		차주	대출일자	대출잔액	소유자	담보소재지	1	○○○	'12.11.15.	125	●●●		2	●○○●	'11.10.27.	189.5	☞☞☞		
	차주	대출일자	대출잔액	소유자	담보소재지																
1	○○○	'12.11.15.	125	●●●																	
2	●○○●	'11.10.27.	189.5	☞☞☞																	

<관련 규정>

파산재단 관리 유의사항

(‘21.3.8, 회수총괄부-347)

5. 기타

- 배당표 사전열람 필수, 경매배당기일에 반드시 참석하여 배당금 수령
- 경매신청채권자인 경우 집행비용명세서 징구
(사건별 수불명세서는 법원 내부문서로 별도 발급받기 어려움)
- 담보부동산에 대한 유효담보가 이내 화재보험 가입 의무

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	조치기관
2	채권압류 및 추심명령 결정 채권 회수 관리 불철저 (현지시정) * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무 개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원 자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다. 나. 관련규정 및 판단기준 「파산재단 관리 유의사항 ('21.3.8. 회수총괄부-347)」에 의하면 파산재단에서는 채권압류 및 추심명령 결정 확정 이후에는 진술최고 등을 통하여 피압류 채권 유무 등을 확인하여 추심금 지급을 요청 하는 등 회수관리를 철저히 하여야 한다. 다. 감사결과 확인된 문제점 △△저축은행 파산재단에서는 채무자 ★★★ 등의 6명 법적조치 보험금에 대하여 「채권압류 및 추심명령」 결정 확정	파산재단 △△ 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관																																																											
		이후 제3채무자에게 「압류채권에 대한 추심금 지급 요청」 문서를 발송한 이후에 그 결과를 확인하지 않았거나, 「정상계약유지 중으로 추심불가」 또는 「보장정보험으로 추심불가」 확인 이후 보험계약의 부활 기한이 경과하였음에도 추심금 지급요청 문서를 재발송하는 등의 절차를 이행하지 않은 사실이 있다. 채권압류및추심명령 추심금 지급 요청서 발송현황 (단위 : 원) <table><tr><th>No</th><th>관할 법원</th><th>사건 번호</th><th>관련인</th><th>법적 조치 내역</th><th>접수일자</th><th>청구금액</th><th>법적 조치 대상</th></tr><tr><td>1</td><td>/</td><td>2013 타채* ***</td><td>★★★</td><td rowspan="6">채권 압류 및 추심 명령</td><td>'13.10.24.</td><td>290,000,000</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td>2</td><td>/</td><td>2017 타채* ****</td><td>●○○</td><td>'17.08.07.</td><td>3,484,794,664</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td>3</td><td>/</td><td>2015 타채* *****</td><td>●○○</td><td>'15.10.06.</td><td>144,807,627</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td>4</td><td>/</td><td>2017 타채* ****</td><td>△△△</td><td>'17.08.14.</td><td>273,507,019</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td>5</td><td>/</td><td>2013 타채* ***</td><td>○○○</td><td>'13.11.04.</td><td>91,890,929</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td>6</td><td>/</td><td>2021 타채* ****</td><td>□□□</td><td>'21.07.28.</td><td>41,135,654</td><td>○○ ○○</td></tr><tr><td></td><td>합 계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,326,135,893</td><td></td></tr></table> 2. 조치할 사항 감사기간 중 제3채무자에게 「추심금지급 요청서」 문서 발송완료('24.03.04)	No	관할 법원	사건 번호	관련인	법적 조치 내역	접수일자	청구금액	법적 조치 대상	1	/	2013 타채* ***	★★★	채권 압류 및 추심 명령	'13.10.24.	290,000,000	○○ ○○	2	/	2017 타채* ****	●○○	'17.08.07.	3,484,794,664	○○ ○○	3	/	2015 타채* *****	●○○	'15.10.06.	144,807,627	○○ ○○	4	/	2017 타채* ****	△△△	'17.08.14.	273,507,019	○○ ○○	5	/	2013 타채* ***	○○○	'13.11.04.	91,890,929	○○ ○○	6	/	2021 타채* ****	□□□	'21.07.28.	41,135,654	○○ ○○		합 계					4,326,135,893		
No	관할 법원	사건 번호	관련인	법적 조치 내역	접수일자	청구금액	법적 조치 대상																																																							
1	/	2013 타채* ***	★★★	채권 압류 및 추심 명령	'13.10.24.	290,000,000	○○ ○○																																																							
2	/	2017 타채* ****	●○○		'17.08.07.	3,484,794,664	○○ ○○																																																							
3	/	2015 타채* *****	●○○		'15.10.06.	144,807,627	○○ ○○																																																							
4	/	2017 타채* ****	△△△		'17.08.14.	273,507,019	○○ ○○																																																							
5	/	2013 타채* ***	○○○		'13.11.04.	91,890,929	○○ ○○																																																							
6	/	2021 타채* ****	□□□		'21.07.28.	41,135,654	○○ ○○																																																							
	합 계					4,326,135,893																																																								

<관련 규정>

파산재단 관리 유의사항 (‘21.3.8 회수총괄부-347)

○ 발견재산·채권 보전조치 철저

발견재산이 있을 경우 선순위 과다 여부, 회수가능성 등 실익여부를 판단(내부품의)하여 가압류 등 조속히 채권보전조치

다만, 채무자의 요청 시 회수실익을 분석하여 채권회수의 불리함이 없는 경우에 한하여 채권보전조치 대상 변경 가능

○ 채권회수 법적절차 이행 철저

대출금의 만기일이 지난 경우 상환 독촉 통지 후 미이행 시 채무자 등의 발견재산이나 담보물건에 대하여 경매 등 법적절차를 조속히 진행

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	조치기관
3	소송비용액 확정결정 후 회수절차 미이행 (현지시정) * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무 개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다. 나. 관련규정 및 판단기준 파산재단에서 진행한 소송 중 파산재단 승소로 확정된 경우 「소송비용액 확정 결정 (창원지법2021카합○○○○○, '22.01.14. 확정)」을 받아 결정 된 소송비용액을 상대방에게 청구하여 회수의 노력을 기울여야 한다. 다. 감사결과 확인된 문제점 △△저축은행 파산재단이 승소하여 소송비용액 확정 결정 받은 ●●●●●(주) 대하여 소송비용 회수를 위한 청구절차를 이행 하지 않은 사실이 있다.	파산재단 △△ 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관										
		확정결정 소송비용액 청구 내역 (단위 : 원) <table><tr><td>사건 명</td><td>원고</td><td>피고</td><td>사건번호</td><td>비용결정액</td></tr><tr><td>배당 이의</td><td>●●● ●● (주)</td><td>△△ 저축 은행 외</td><td></td><td>2,770,535</td></tr></table> 2. 조치할 사항 감사기간 중 소송비용액 상환 독촉장 발송 완료('24.03.05.)	사건 명	원고	피고	사건번호	비용결정액	배당 이의	●●● ●● (주)	△△ 저축 은행 외		2,770,535	
사건 명	원고	피고	사건번호	비용결정액									
배당 이의	●●● ●● (주)	△△ 저축 은행 외		2,770,535									

<관련 규정>

채무자 회생 및 파산에 관한 법률

제361조(파산관재인인의 의무 등) ① 파산관재인은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.

파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙

제4조(관재인등의 의무) ① 관재인등은 파산재단을 효율적으로 관리하여 공적자금의 신속한 회수 및 회수의 극대화를 위하여 최선의 노력을 하여야 한다.

② 관재인등은 그 업무를 수행함에 있어 관련법령과 이 세칙에서 정한 사항을 준수하여야 한다. 다만, 이 세칙에서 정하지 아니한 사항은 청산법인 또는 파산재단의 정관 및 내규를 준수하여야 한다.

③ 관재인등은 공사의 업무상 지시에 성실히 응하여야 한다.

④ 관재인등은 관할법원의 감독기준이나 방침을 성실히 준수하여야 한다.

⑤ 관재인등은 직무를 수행함에 있어 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여야 한다.

⑥ 관재인등은 업무 중 알게 된 업무상 기밀 또는 타인의 비밀을 누설하거나 업무의 목적에 이용하여서는 아니된다.

⑦ 관재인등은 공사가 요구하는 업무상황에 대한 자료를 지체없이 제출 하여야 하며 업무에 관한 검사에 성실히 응하여야 한다.

⑧ 관재인등은 업무수행과 관련하여 어떠한 경우에도 청탁·향응을 제공받거나 금품을 수수하여서는 아니된다.

현 지 조 치 사 항

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	조치기관
4	신용정보 조회 기록부 관리 미흡 (현지시정) * 회보 불요	1. 내 용 가. 업무 개요 파산관재인(代)은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 및 「파산관재인 등의 업무수행에 관한 세칙」 등에 따라 지원 자금 회수 극대화를 위해 선량한 관리자의 주의로써 파산재단의 채권관리 업무를 수행하고 있다. 나. 관련규정 및 판단기준 파산관재인(代)은 「파산재단 신용정보 조회 업무 시 주의사항 통보」(청산지원부-5371, '09.9.17)에 따라, 신용정보의 오·남용 방지를 위하여 채무자 등에 대한 신용정보 조회 시 '신용정보조회업무 관리기록부'에 조회사유 등을 기재하여야 한다.	파산재단 △△ 저축은행

일련 번호	제 목 (조치요구사항)	내용 및 조치 사항	관련기관
		다. 감사결과 확인된 문제점 파산재단 △△저축은행은 감사대상 기 간 중 ○○○(*****-*****)에 대하여 ‘신용정보조회업무 관리기록부’에 조회 사유를 기록하지 않고 신용정보를 조회 한 사실이 있고, □□□(*****-*****) 에 대하여 ‘신용정보조회업무 관리기록 부’에 해지 일자 기록을 오기입한 사실이 있다. 2. 조치할 사항 감사기간 중 신용정보조회 기록부 수정 완료 (’24.03.06)	

<관련 규정>

파산재단 신용정보 조회업무 관련 주의사항(청산지원부-5371, '09.9.17)

- ☐ 일부 파산재단의 경우 관재인 및 업무보조인이 채무관련인 등의 신용정보 조회 업무 수행시 관리대장 작성 등 통제절차 없이 조회하고 있어
 - 신용정보의 오·남용의 개연성 상존
- ☐ 향후 채무관련인 등의 신용정보 조회 및 신용관리 등록·해지 업무 수행시
 - 별첨의 양식에 의거하여 사전에 파산관재인의 결재를 득하여 사용
 - 동 사항의 이행여부에 대해 파산관재인 등의 업무수행조사시 중점 점검할정임

예금보험공사 상임감사 통보(모범사례)

번호	1			
제 목	채무자 파산채권 배당액 채권압류를 통한 추가 회수			
조치기관	파산재단 △△저축은행	관계부서	회수기획부	
1. 개 요 □ 채무법인의 파산절차 진행과정 중 배당에 참여시킬 채권자를 간과하지 않고 면밀히 검토하여 관련 사건기록 열람 후 확인된 파산재단 채무자의 배당금에 대하여 채권압류 절차를 진행 ○ 채무자 배당금 압류 건에 대한 법원 공탁 및 배당절차 진행되어 채권 배당으로 추가 회수 2. 주요 내용 및 성과 □ 파산재단 △△저축은행 법인채무자 ♀♀♀♀♀(주)는 '23.2월말 기준 총채무액 8,543백만원(원금 잔액 2,390백만원)으로서 현재 등기상 2021.12월 해산간주되어 추가 회수가 전혀 불가능한 상태 ○ '23.10월 ♀♀♀♀♀(주)의 보증인 ■■■■■(주)는 파산신청 및 파산선고 결정('14.07월)에 따라 '23.11월 파산채권 최후배당을 진행 ○ 파산재단 △△저축은행은 '23.10월 ■■■■■(주)의 최후배당허가 통지문을 접수하고 배당금 수령을 위한 제절차 진행 중 다수의 파산배당채권자(총359건)를 면밀히 확인하는 과정에서 '♀♀♀				

♠♠♠(주)'이 파산채권자로 등재되어 있음을 확인

- 이에 즉시 관할법원 재판기록을 열람하여 ♠♠♠♠♠♠(주)이 제출한 파산채권신고서를 통해 2,037백만원의 상거래채권을 신고하였음을 최종 확인

- 파산재단 △△저축은행*은 ♠♠♠♠♠♠(주)를 채무자로 하고 ■■■■■(주)를 제3채무자로 하여 배당금 지급청구채권에 대하여 채권압류 및 추심명령 결정**을 득한 후 추심금 지급 요청

* ■■■■■의 보증채무에 대한 파산채권자로 배당액은 '23.11.21. 13,957,945원 정상 수령

** 서울동부지법 2023타채***** 채권압류 및 추심명령 결정(2023.11.14.)

- ■■■■■(주)는 △△저축은행의 압류 결정 및 추심요청에 대하여 압류 경합에 따른 공탁절차를 진행하였고, 동 공탁금 220,506,220원 중 '24.03.19. 채권 배당절차를 통하여 7,845,682원 안분배당 받음

* 압류채권자 및 압류액 : △△저축은행(2,065백만원, 3.63%) 등 총 5곳 총 56,882백만원

- ⇒ 법인 파산 종결 과정에서 파산채권자로서의 파산배당액 회수 뿐만 아니라 파산채권자 현황을 면밀히 검토하여 재단 채무자의 파산 배당액에 대한 즉각적인 법적조치를 통해 약 8백만원 채권 추가 회수